

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

M19 — Ações Especiais I: IAFG e Ação Rescisória

Teoria Completa

Conteúdo consolidado a partir do módulo validado e das fontes originais F17 e F18.
Sem atualização jurídica externa nesta etapa.

BASE COMPLETA · M19

Fontes originais validadas

F17 — *Ação Rescisória no Processo do Trabalho*, Gustavo Deitos, 81 páginas. Fonte principal da Parte II.

F18 — *IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção*, Gustavo Deitos, 63 páginas. Utilizada exclusivamente no capítulo de IAFG (Parte I).

Regra de fidelidade: nenhuma atualização legislativa ou jurisprudencial externa foi incorporada silenciosamente.

1. VISÃO GERAL

O M19 reúne dois mecanismos especiais. A primeira parte trata do **Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave (IAFG)**, com foco no procedimento para resolução do vínculo de empregado estável nas hipóteses em que a lei exige apuração judicial. A segunda parte trata da **Ação Rescisória**, ação autônoma destinada à desconstituição da coisa julgada nas causas taxativas trabalhadas por F17.

Por que importa: ambos concentram prazos, requisitos formais, competência e jurisprudência muito exploráveis em prova. O erro típico é transportar regras gerais de reclamação trabalhista ou recursos para ações especiais que possuem disciplina própria.

Ligação com os módulos vizinhos: o M18 permanece responsável por IDPJ e responsabilidade do sócio; o M20 aprofunda Mandado de Segurança. Referências a esses temas aparecem aqui apenas quando indispensáveis para compreender verbetes ou fronteiras.

2. MAPA DO MÓDULO

Parte	Núcleo	Pontos centrais
I	IAFG	conceito, cabimento, suspensão, 30 dias, competência, destinatários, 6 testemunhas, natureza dúplice, efeitos
II	Ação Rescisória	decisão rescindível, competência, 8 fundamentos, Súmula 100, trânsito, depósito, legitimidade, litisconsórcio, revelia, tutela, rescisória de rescisória

PARTE I — INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG)

1. Conceito e finalidade

CONCEITO-CHAVE

O IAFG é apresentado por F18 como **procedimento especial trabalhista** destinado ao processamento de uma **pretensão constitutiva negativa/desconstitutiva do empregador**. Seu objeto é obter judicialmente a resolução do contrato do empregado estável por falta grave/justa causa, nas hipóteses em que a via especial é exigida.

ENTENDA DE VERDADE

O empregador não usa o IAFG para “pedir uma punição” abstrata. Ele busca uma decisão judicial que autorize a ruptura do vínculo estável por falta grave. A fonte enfatiza que, quando a lei exige o inquérito, a dispensa só se torna efetiva após o reconhecimento judicial da procedência da acusação.

NÃO CONFUNDA

F18 distingue, em chave didática, resolução, rescisão e rescisão contratual, mas alerta que a própria legislação trabalhista usa muitas vezes “rescisão” em sentido amplo. No M19, essa distinção só interessa para entender o objeto processual do IAFG.

2. Requisitos de ajuizamento e prazo

F18 extrai do art. 853 da CLT dois pontos objetivos:

1. a reclamação do empregador deve ser **escrita**;
2. havendo suspensão do empregado estável, o IAFG deve ser ajuizado em **30 dias**, contados da suspensão.

PRAZO DO IAFG

Elemento	Regra em F18
Prazo	30 dias
Natureza	decadencial
Marco	data da suspensão do empregado
Consequência	perda do direito de cessar o contrato pelo mesmo motivo/falta grave, segundo a fonte
Fonte	F18 — art. 853 da CLT, conforme explicado na apostila

SUSPENSÃO: O QUE A FONTE DESTACA

A suspensão **não é pressuposto processual indispensável** do IAFG. Em F18, ela funciona como o marco legal para o início do prazo decadencial de 30 dias. A fonte ancora essa conclusão no caráter facultativo da suspensão descrito no art. 494 da CLT.

SEM SUSPENSÃO PRÉVIA — DIVERGÊNCIA CONSERVADA

F18 registra divergência doutrinária quando o empregador não suspende o empregado:

- Carlos Henrique Bezerra Leite: **2 anos**;
- Mauro Schiavi: **5 anos**.

O material também menciona a discussão sobre perdão tácito, tratada como matéria de mérito por Bezerra Leite.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: essa divergência é reproduzida como dado da fonte de 2023. O M19 não escolhe uma das correntes nem atualiza o ponto externamente.

3. Suspensão e jurisprudência da fonte

OJ 137 da SDI-II/TST — ideia prática

F18 apresenta o entendimento de que é direito do empregador manter suspenso o empregado, inclusive detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do IAFG, na forma do art. 494 da CLT.

OJ 142 da SDI-II/TST — fronteira relevante

A fonte também registra hipótese em que tutela jurisdicional pode determinar reintegração até a decisão final quando presentes os pressupostos indicados no verbete. Este ponto é apenas mencionado para compreender a dinâmica do afastamento; **não se transforma aqui em aula de Mandado de Segurança**, que pertence ao M20.

4. Competência e procedimento

F18 indica que o IAFG é processado e julgado pela **Vara do Trabalho**, segundo as regras de competência territorial trabalhista aplicáveis ao local da prestação de serviços, com referência aos arts. 651 e 652, “b”, da CLT.

FLUXO DO IAFG

situação de falta grave em empregado cuja estabilidade exige IAFG

↓

verificar se houve suspensão

↓

se houve suspensão: prazo decadencial de 30 dias

↓

reclamação escrita do empregador

↓

processamento perante a Vara do Trabalho competente

↓

instrução — com limite específico de testemunhas

↓

sentença

↓

procedência ou improcedência, com efeitos próprios

TESTEMUNHAS

F18 destaca a exceção do art. 821 da CLT: no inquérito, o número de testemunhas pode chegar a **6 para cada parte**, em vez do limite ordinário de 3 referido na própria fonte.

5. Quem é destinatário obrigatório do IAFG

F18 ressalta que **nem todo empregado estável** exige IAFG para dispensa por justa causa.

Destinatários indicados pela fonte

- dirigente sindical;
- representante dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS;
- dirigente de cooperativa de empregados;
- representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social;
- representantes dos trabalhadores nas Comissões de Conciliação Prévia, **segundo corrente doutrinária mencionada na fonte**, com ressalva de divergência.

Critério didático apresentado em F18

A apostila expõe a seguinte lógica doutrinária:

- quando a norma de estabilidade condiciona a dispensa à “falta grave, nos termos da lei”, o IAFG tende a ser exigido;
- quando a norma apenas veda dispensa arbitrária ou sem justa causa, o IAFG é tratado como dispensável.

Empregados estáveis para os quais F18 afasta a necessidade do IAFG

A fonte cita, como exemplos, gestante, acidentado, membro da CIPA e estável por norma coletiva. Nesses casos, eventual IAFG seria inadequado por falta de interesse processual, segundo o material.

FRONTEIRA COM DIREITO MATERIAL: o M19 não reconstrói toda a teoria das estabilidades ou das hipóteses materiais de justa causa; usa apenas o necessário para explicar o procedimento especial.

6. Natureza dúplice e efeitos da sentença

F18 qualifica o IAFG como ação de **natureza dúplice**. A improcedência produz consequência favorável ao empregado estável sem necessidade de reconvenção para pedir reintegração.

MATRIZ DOS EFEITOS SEGUNDO F18

Resultado	Situação do empregado	Efeito destacado pela fonte
Procedência	com suspensão prévia	sentença desconstitutiva; contrato extinto na data da sentença
Procedência	sem suspensão prévia	sentença desconstitutiva; contrato extinto na data da sentença
Improcedência	com suspensão prévia	condenação à reintegração e efeitos remuneratórios mencionados pela fonte
Improcedência	sem suspensão prévia	efeito declaratório: vínculo permaneceu intacto

F18 também registra que, reconhecida a inexistência de falta grave, o empregador deve readmitir/reintegrar o empregado e pagar os salários referentes ao período da suspensão, conforme a lógica apresentada a partir do art. 495 da CLT.

REINTEGRAÇÃO PODE SER CONVERTIDA

Com base no art. 496 da CLT e na Súmula 396, II, do TST, a fonte ressalta que, sendo desaconselhável a reintegração, o órgão julgador pode converter a obrigação em indenização correspondente ao período de estabilidade, sem que isso seja tratado como julgamento extra petita nos termos do verbete citado.

7. PEGADINHAS — IAFG

- **30 dias**: contam da suspensão, segundo a regra destacada em F18.
- suspensão: **faculdade**, não pressuposto processual indispensável.
- sem suspensão: a própria fonte registra **divergência doutrinária** sobre o prazo.
- petição: **escrita**.
- testemunhas: até **6 por parte** no inquérito.
- nem toda estabilidade exige IAFG.
- improcedência com suspensão pode gerar reintegração sem reconvenção, pela natureza dúplice.
- não importar para este módulo a teoria completa de estabilidade/justa causa.

PARTE II — AÇÃO RESCISÓRIA

8. Conceito, natureza e finalidade

F17 define a Ação Rescisória como ação especial de natureza civil, integrante da fase de conhecimento, voltada à **desconstituição da coisa julgada material**. Ela pertence ao gênero dos meios de impugnação das decisões judiciais, mas **não é recurso**: é ação autônoma.

EFEITOS

Segundo F17, o efeito básico do juízo rescindente é **constitutivo-negativo/desconstitutivo**, com projeção **ex nunc**. Eventual efeito retroativo decorre do novo julgamento (juízo rescisório), quando necessário.

BASE NORMATIVA TRABALHADA PELA FONTE

- CPC, arts. 966 a 975;
- CLT, art. 836;
- aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho nos termos expostos em F17.

AÇÃO RESCISÓRIA × RECURSO

Recurso	Ação Rescisória
atua dentro da marcha recursal do processo	é ação autônoma

Recurso	Ação Rescisória
pressupõe decisão ainda sujeita ao sistema recursal	pressupõe decisão transitada em julgado
busca reforma/invalidação no próprio processo	busca desconstituição da coisa julgada nas hipóteses legais

9. Decisões rescindíveis

9.1. Decisões de mérito

Regra: decisão de mérito transitada em julgado pode ser objeto de rescisória quando presente fundamento do art. 966 trabalhado pela fonte.

F17 inclui, entre os exemplos relevantes:

- sentença de mérito;
- acórdão de TRT ou TST que efetivamente aprecie o mérito;
- decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito, após trânsito em julgado;
- decisão que declare extinta a execução nos termos contemplados pela OJ 107 da SDI-II/TST;
- termo de conciliação homologado, conforme a Súmula 259 do TST, tratado pela fonte como impugnável por rescisória.

9.2. Decisões sem mérito — exceções

F17 destaca o art. 966, § 2º, do CPC: decisão transitada em julgado sem resolução do mérito pode ser rescindível quando impedir:

- nova propositura da demanda; ou
- admissibilidade do recurso correspondente.

9.3. Atos meramente homologatórios — cuidado com a distinção

F17 separa a sentença/ato que possui conteúdo rescindível de **atos meramente homologatórios** que não enfrentam questão material.

A fonte indica:

- ato de disposição de direitos apenas homologado: via típica de **anulação**, conforme a abordagem do art. 966, § 4º, do CPC;
- adjudicação ou arrematação meramente homologadas: rescisória incabível, segundo a Súmula 399, I;
- homologação de cálculos: só comporta rescisão quando a decisão enfrenta efetivamente as questões da conta, conforme a Súmula 399, II;
- sentença meramente homologatória sem pronunciamento explícito: não é rescindível pelo fundamento que exige esse pronunciamento, segundo a Súmula 298, IV.

QUADRO — RESCINDÍVEL × NÃO RESCINDÍVEL

Situação	Tratamento em F17
decisão de mérito transitada	em tese rescindível

Situação	Tratamento em F17
extinção de execução nas condições da OJ 107	rescindível
decisão sem mérito que impede nova ação	rescindível, nas hipóteses legais
decisão sem mérito que impede recurso	rescindível, nas hipóteses legais
termo de conciliação do art. 831/CLT	impugnável por rescisória, segundo Súmula 259
adjudicação/arrematação meramente homologada	rescisória incabível, segundo Súmula 399, I
homologação de cálculos sem enfrentamento das questões	em regra não rescindível
homologação de cálculos com efetivo enfrentamento	pode comportar rescisão, segundo Súmula 399, II

10. Competência

F17 afirma que o processamento e julgamento da rescisória trabalhista competem aos **tribunais**.

REGRA PRÁTICA

- sentença de 1º grau → TRT correspondente;
- acórdão de TRT → próprio TRT, pelo órgão previsto regimentalmente;
- acórdão do TST em dissídio individual → TST, pela SDI-II, conforme a organização indicada na fonte;
- acórdão do TST em dissídio coletivo → TST, pela SDC, nos termos do material.

SÚMULA 192 — PONTO DE PROVA

F17 dá destaque aos itens I, II e V:

- se o TST **não conhece** de RR/embargos sem entrar no mérito, a decisão rescindenda continua sendo a última decisão de mérito, em regra do TRT;
- se o TST, embora formalmente não conhecendo do recurso, **examina questão de mérito** nos termos descritos no verbete, a competência rescisória passa ao TST;
- decisão da SBDI em agravo regimental calcada na Súmula 333 pode substituir o acórdão anterior quando emite juízo de mérito, na hipótese tratada pelo verbete.

RECURSO CONTRA ACÓRDÃO EM RESCISÓRIA

F17 registra:

- **Súmula 158/TST:** da decisão do TRT em ação rescisória cabe recurso ordinário para o TST;
- **Súmula 99/TST:** no recurso ordinário em rescisória, depósito recursal só é exigido quando o pedido foi julgado procedente e houve condenação em pecúnia, observado o regime indicado no verbete.

11. Fundamentos de cabimento

F17 trata o rol como **taxativo**. O M19 conserva os oito fundamentos efetivamente desenvolvidos pela apostila.

11.1. Prevaricação, concussão ou corrupção do juiz

A decisão pode ser rescindida quando contaminada pelas condutas indicadas no art. 966. F17 explica as diferenças com exemplos e ressalta, com apoio doutrinário, que a corrupção passiva pode ser demonstrada na própria rescisória, sem necessidade de condenação penal prévia do juiz.

11.2. Impedimento ou incompetência absoluta

- impedimento: pode fundamentar rescisória;
- suspeição: a fonte afasta como fundamento autônomo nessa hipótese;
- incompetência absoluta: pode fundamentar rescisória;
- incompetência relativa: não, nos termos da explicação da fonte.

OJ 124/SDI-II: F17 destaca que a incompetência absoluta dispensa prequestionamento prévio na ação originária.

11.3. Dolo, coação, simulação ou colusão

A fonte exige interferência relevante no resultado do processo.

Súmula 403/TST — ideias centrais trabalhadas:

- silêncio da parte vencedora sobre fato desfavorável, por si só, não configura o dolo processual descrito no verbete;
- acordo homologado não possui “vencedor” e “vencido” para esse fundamento específico de dolo;
- colusão ou simulação para fraudar a lei podem sustentar rescisória, inclusive com legitimidade do MPT nas hipóteses abordadas.

11.4. Ofensa à coisa julgada

A fonte trabalha a coisa julgada **material** e exige, para a hipótese, confronto efetivo entre decisões.

Jurisprudência destacada por F17:

- **OJ 101:** a decisão rescindenda precisa ter enfrentado a questão relevante para permitir o cotejo com a coisa julgada invocada;
- **OJ 132:** acordo homologado com quitação ampla, nos termos descritos no verbete, pode produzir coisa julgada alcançando parcelas do contrato;
- **OJ 123:** se é necessária mera interpretação do título para afirmar a ofensa, não há dissonância patente nos termos do verbete;
- **OJ 157:** a hipótese do art. 966, IV, refere-se a relações processuais distintas; a relação conhecimento-execução recebe enquadramento próprio;
- **Súmula 401:** descontos fiscais/previdenciários e coisa julgada, segundo a hipótese específica tratada no verbete;
- **Súmula 397:** a fonte registra limites da rescisória envolvendo sentença normativa e ação de cumprimento.

11.5. Violação manifesta de norma jurídica

F17 enfatiza que o CPC/2015 ampliou a redação de “lei” para **norma jurídica**. A fonte inclui norma constitucional, infraconstitucional, ato normativo primário e a situação do art. 966, § 5º, envolvendo súmula ou julgamento de casos repetitivos sem a distinção exigida.

Pontos de prova:

- **OJ 25:** F17 a considera parcialmente superada, no ponto das súmulas, em razão do CPC/2015;
- **Súmula 410:** rescisória fundada em violação normativa não admite simples reexame de fatos e provas;
- **Súmula 408:** erro/omissão na capitulação do inciso não gera automaticamente inépcia, mas, na violação manifesta, é indispensável indicar expressamente a norma tida por violada.

Pronunciamento explícito — Súmula 298/TST

F17 diferencia **pronunciamento explícito** de prequestionamento.

- é necessário que a matéria e o enfoque jurídico estejam presentes na decisão rescindenda;
- não é indispensável a indicação numérica exata do artigo, se o conteúdo normativo foi efetivamente enfrentado;
- a exigência não é absoluta quando o vício nasce no próprio julgamento, como nas situações descritas no item V da súmula.

11.6. Prova falsa

A fonte diferencia falsidade material e ideológica e exige que a prova falsa tenha sido relevante para o convencimento judicial. A falsidade pode ter sido reconhecida em processo criminal ou demonstrada na própria rescisória.

11.7. Prova nova

F17 exige cumulativamente:

- prova já existente no momento juridicamente relevante, mas ignorada ou de utilização impossível;
- aptidão, por si só, para conduzir a resultado favorável.

Súmula 402/TST: a fonte enfatiza que prova “nova” pode ser cronologicamente antiga; negligência da parte em usar documento conhecido não satisfaz o requisito.

11.8. Erro de fato

F17 descreve o erro como premissa fática **incontroversa**, assumida de modo incompatível com a realidade dos autos: considerar existente fato inexistente ou inexistente fato ocorrido.

Jurisprudência destacada:

- **OJ 103:** contradição entre fundamentação e dispositivo pode, na hipótese descrita, configurar erro de fato rescindível;
- **OJ 136:** o fato precisa funcionar como premissa fática indiscutida, não como conclusão alcançada após valoração das provas.

12. FLUXO — CABE AÇÃO RESCISÓRIA?

há decisão transitada em julgado?

↓ não → rescisória inviável

↓ sim

a decisão é rescindível segundo F17?

↓

há um dos fundamentos taxativos trabalhados pela fonte?

↓

o prazo decadencial foi observado?

↓

há legitimidade?

↓

trânsito em julgado comprovado?

↓

depósito prévio de 20%, se exigível?

↓

ação apta a prosseguir

13. Prazo decadencial da Ação Rescisória

REGRA GERAL

- **prazo:** 2 anos;
- **natureza:** decadencial;
- **marco-base:** trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme as regras de contagem tratadas por F17;
- **contagem:** a fonte afirma que o prazo decadencial é contado em dias corridos, e não pelo regime de dias úteis dos prazos processuais.

SÚMULA 100/TST — MAPA DOS PONTOS TRABALHADOS EM F17

1. prazo conta do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão na causa;
2. recurso parcial pode gerar momentos distintos de trânsito e decadência, ressalvada a hipótese de preliminar/prejudicial capaz de tornar insubsistente o capítulo não recorrido;
3. recurso intempestivo ou manifestamente incabível não posterga, em regra, o termo inicial, salvo dúvida razoável;
4. o juízo rescindente não fica absolutamente preso à certidão de trânsito e pode formar convencimento a partir dos autos;
5. acordo homologado transita em julgado na data da homologação, na hipótese tratada;
6. em colusão, para o MPT que não participou do processo, o prazo começa da ciência da fraude;
7. afastada a decadência em RO, o TST pode julgar desde logo matéria exclusivamente de direito nas condições indicadas pela fonte;
8. exceção de incompetência isolada, sem o recurso próprio, não posterga o trânsito;
9. se o termo final cair em dia sem expediente/feriado/fim de semana, prorroga-se ao primeiro dia útil subsequente;
10. F17 relaciona o trânsito em julgado ao esgotamento das vias recursais pertinentes, com atenção ao recurso extraordinário na situação descrita.

EXCEÇÃO — PROVA NOVA

F17 destaca o art. 975, § 2º, do CPC:

- o prazo de 2 anos começa da **descoberta da prova nova**;

- existe limite máximo de **5 anos** contados do trânsito em julgado da última decisão no processo.

14. Prova do trânsito em julgado

F17 trata o trânsito em julgado como pressuposto indispensável e dá destaque à Súmula 299/TST.

O QUE DECORAR

- deve existir trânsito em julgado no momento do ajuizamento;
- deve haver prova desse trânsito;
- se o documento não acompanha a inicial, a fonte registra abertura de **15 dias** para juntada, nos termos do item II da súmula;
- trânsito posterior ao ajuizamento não “cura” uma rescisória prematura;
- vício de intimação que impeça formação da coisa julgada também impede a rescisória, porque não existe decisão materialmente transitada a rescindir.

15. Depósito prévio

REGRA ESPECÍFICA TRABALHISTA

F17, com base no art. 836 da CLT, exige depósito prévio de **20% do valor da causa**.

NÃO CONFUNDA

O percentual trabalhista de 20% afasta, segundo a fonte, o percentual de 5% previsto no CPC para a disciplina geral.

DISPENSAS E LIMITE TRABALHADOS POR F17

A apostila aplica as demais regras do art. 968 do CPC e registra dispensa para:

- União, Estados, DF, Municípios;
- autarquias e fundações públicas correspondentes;
- Ministério Público;
- Defensoria Pública;
- beneficiário da gratuidade da justiça.

Também registra teto de **1.000 salários-mínimos** para o depósito, conforme o CPC citado.

CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA

F17 indica indeferimento da petição inicial quando o depósito exigível não é realizado e registra que a doutrina majoritária mencionada no material não admite emenda da inicial para sanar essa ausência.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: por ser material de 2023, percentuais, teto, dispensas e interpretação jurisprudencial devem ser objeto de atualização externa apenas na futura auditoria, não nesta produção offline.

16. Legitimidade

LEGITIMIDADE ATIVA — ART. 967 CONFORME F17

Podem propor a rescisória:

- quem foi parte no processo, ou seu sucessor universal/singular;
- terceiro juridicamente interessado;
- Ministério Público, nas hipóteses do artigo e demais casos em que sua atuação se imponha;
- quem não foi ouvido no processo em que sua intervenção era obrigatória.

TERCEIRO: INTERESSE JURÍDICO × ECONÔMICO

F17 enfatiza que simples interesse econômico não basta; o terceiro deve demonstrar repercussão jurídica da decisão em sua esfera.

MPT — SÚMULA 407/TST

A fonte destaca que o rol das situações de legitimidade do Ministério Público é **exemplificativo**, ainda que o rol geral de legitimados do art. 967 seja tratado como taxativo.

CAPACIDADE POSTULATÓRIA — SÚMULA 425/TST

F17 registra que o jus postulandi trabalhista não alcança a ação rescisória. Portanto, o ajuizamento exige representação por advogado.

LEGITIMIDADE PASSIVA

Em regra, integram o polo passivo os sujeitos juridicamente beneficiados pela decisão rescindenda.

17. Litisconsórcio

Súmula 406/TST — síntese da fonte:

- polo passivo: litisconsórcio **necessário**;
- polo ativo: litisconsórcio **facultativo**;
- se o sindicato atuou como substituto processual e foi autor da ação originária, pode figurar como réu da rescisória sem necessidade de citação de todos os substituídos, na hipótese descrita no verbete.

18. Revelia e confissão

F17 faz uma distinção objetiva:

- **pode haver revelia**, porque pode faltar contestação;
- **não há efeito de confissão ficta sobre a coisa julgada**.

A Súmula 398/TST é o centro desse bloco: o objeto atacado é decisão estatal coberta pela coisa julgada, tema de ordem pública que não fica à livre disposição da parte beneficiada.

19. Suspensão da decisão rescindenda

Regra de F17: **o ajuizamento da rescisória, por si só, não suspende a decisão rescindenda.**

Exceção: a parte pode pedir **tutela provisória** para suspender a execução/efeitos, se preencher os requisitos correspondentes. F17 associa o ponto ao art. 969 do CPC e à Súmula 405/TST.

20. Ação Rescisória contra Ação Rescisória

F17 admite rescisória contra decisão transitada em julgado proferida em ação rescisória anterior, desde que exista fundamento próprio do art. 966.

SÚMULA 400/TST — REGRA DE OURO

O vício deve **nascer na decisão da rescisória anterior**. Não se usa a segunda rescisória para rediscutir simplesmente o acerto da primeira, nem para repetir a mesma violação normativa já examinada sob o mesmo fundamento.

21. Prescrição como matéria em rescisória

F17 trabalha a Súmula 409/TST e registra uma tensão interpretativa decorrente da ampliação do CPC/2015 de “violação de lei” para “violação manifesta de norma jurídica”. A própria apostila critica leituras de banca que aplicam o verbete de forma ampla para impedir toda discussão sobre espécie de prazo prescricional.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA — ALTA PRIORIDADE: este é um ponto expressamente sensível a evolução jurisprudencial. O M19 preserva a leitura da F17 (2023), sem atualizar nem resolver externamente a controvérsia nesta etapa.

22. Jurisprudência da fonte — mapa de revisão

IAFG — F18

- OJ 137/SDI-II — suspensão do empregado no contexto do IAFG;
- OJ 142/SDI-II — tutela de reintegração na hipótese descrita;
- Súmula 396, II — conversão de reintegração em indenização na situação tratada.

Ação Rescisória — F17

- OJ 107 — extinção da execução e corte rescisório;
- Súmula 259 — termo de conciliação;
- Súmula 298 — pronunciamento explícito e sentença homologatória;
- Súmula 399 — adjudicação, arrematação e cálculos;
- Súmula 158 — RO em rescisória julgada no TRT;
- Súmula 99 — depósito recursal em RO de rescisória;

- Súmula 192 — competência e decisão rescindenda;
- Súmula 333 — contexto de mérito na admissibilidade, nos termos usados pela Súmula 192;
- OJ 124 — incompetência absoluta sem exigência de prequestionamento;
- Súmula 403 — dolo/decisão homologatória;
- OJ 101, OJ 132, OJ 123, OJ 157, Súmulas 397 e 401 — coisa julgada;
- OJ 25 — limitação histórica e observação de superação parcial feita pela fonte;
- Súmulas 410 e 408 — violação manifesta, prova e petição inicial;
- Súmula 402 — prova nova;
- OJ 103 e OJ 136 — erro de fato;
- Súmula 100 — decadência;
- Súmula 299 — prova do trânsito em julgado;
- Súmula 425 — necessidade de advogado;
- Súmula 407 — legitimidade do MPT;
- Súmula 406 — litisconsórcio;
- Súmula 398 — revelia sem confissão;
- Súmula 405 — tutela provisória;
- Súmula 400 — rescisória de rescisória;
- Súmula 409 — discussão de prazos prescricionais no recorte da fonte.

Nenhum verbete externo foi acrescentado.

23. PRAZOS DO M19

Prazo	Instituto	Marco	Consequência/uso	Fonte
30 dias	IAFG com suspensão	suspensão do empregado	decadência do direito de romper pelo mesmo fato, segundo F18	F18
2 anos	Ação Rescisória — regra geral	trânsito em julgado conforme regras da Súmula 100	decadência	F17
2 anos	Rescisória fundada em prova nova	descoberta da prova nova	prazo especial	F17
5 anos (máximo)	prova nova	trânsito em julgado da última decisão	limite máximo para descoberta/ uso da regra especial, conforme a fonte	F17
15 dias	comprovação do trânsito	abertura de prazo pelo relator quando o documento falta	juntar prova sob pena de indeferimento, segundo Súmula 299 citada	F17
2 ou 5 anos (divergência)	IAFG sem suspensão	ausência de suspensão	posições doutrinárias divergentes registradas por F18	F18

24. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR NO M19

- IAFG: **30 dias** da suspensão.
- IAFG: até **6 testemunhas por parte**.
- Rescisória: **2 anos** — prazo geral.
- Prova nova: **2 anos da descoberta**, observado o máximo de **5 anos** do trânsito, segundo F17.
- Prova do trânsito: **15 dias** para juntada quando o relator determina a correção, conforme Súmula 299 citada.
- Depósito prévio trabalhista: **20% do valor da causa**.
- Teto do depósito mencionado por F17: **1.000 salários-mínimos**.
- Percentual de **5% do CPC**: F17 diz que não se aplica à Justiça do Trabalho porque a CLT prevê 20%.

25. COMPARATIVOS PRIORITÁRIOS

IAFG × AÇÃO RESCISÓRIA

IAFG	Ação Rescisória
ação/procedimento especial ligado à resolução do vínculo estável por falta grave	ação autônoma de impugnação da coisa julgada
empregador é autor	legitimidade definida pelo art. 967, conforme F17
foco: falta grave + estabilidade que exige inquérito	foco: decisão transitada + fundamento taxativo
prazo central: 30 dias da suspensão, quando houver	prazo central: 2 anos
natureza dúplice enfatizada pela fonte	juízo rescindente e possível novo julgamento

MÉRITO × SEM MÉRITO

- mérito transitado: regra clássica de rescindibilidade;
- sem mérito: só nas exceções do art. 966, § 2º, trabalhadas por F17.

PRESCRIÇÃO × DECADÊNCIA NO M19

- decadência: instituto central do prazo da rescisória e do prazo de 30 dias do IAFG com suspensão, conforme as fontes;
- prescrição: aparece apenas como matéria que pode surgir no fundamento rescisório específico discutido em F17.

REVELIA × CONFISSÃO NA RESCISÓRIA

- revelia: pode existir;

- confissão ficta: não decorre da revelia na ação rescisória, segundo Súmula 398 citada.

LEI SECA ESSENCIAL DO M19

Dispositivo	Regra consolidada no módulo	Como pode cair
CLT, art. 493	conceito legal de falta grave usado pela fonte	relação com justa causa e gravidade
CLT, art. 494	suspensão do empregado acusado é facultativa; despedida depende do inquérito quando exigido	suspensão não é pressuposto processual necessário
CLT, art. 495	inexistência de falta grave gera retorno ao serviço e salários do período de suspensão, na hipótese tratada	efeito da improcedência
CLT, art. 496	possibilidade de converter reintegração em indenização quando desaconselhável	Súmula 396, II
CLT, art. 821	no inquérito, até 6 testemunhas por parte	número clássico
CLT, art. 853	reclamação escrita e 30 dias da suspensão	forma + prazo decadencial
CLT, arts. 651 e 652, b	competência da Vara do Trabalho no recorte da fonte	local da prestação + competência material
CLT, art. 836	cabimento da rescisória e depósito prévio trabalhista de 20%, ressalvadas dispensas trabalhadas	não confundir com 5% do CPC
CPC, arts. 966 a 975	disciplina nuclear da rescisória usada por F17	fundamentos, legitimidade, tutela e decadência
CPC, art. 966, § 2º	decisões sem mérito podem ser rescindíveis em hipóteses específicas	exceção à regra
CPC, art. 966, § 4º	atos de disposição homologados sujeitam-se à anulação nos termos da lei	distinguir ação anulatória
CPC, art. 966, § 5º	hipótese vinculada a súmula/caso repetitivo sem distinção considerada	violação manifesta de norma jurídica
CPC, art. 967	legitimados ativos	rol geral trabalhado por F17
CPC, art. 969	ajuizamento não suspende automaticamente a decisão	tutela provisória
CPC, art. 975, § 2º	regra especial de prova nova	2 anos da descoberta, limite de 5 anos

26. REVISÃO DE APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS

IAFG

- procedimento especial do empregador para obter resolução judicial do contrato estável por falta grave nas hipóteses exigidas;
- petição escrita;
- se houver suspensão: 30 dias, natureza decadencial;
- suspensão é faculdade e marco do prazo, não pressuposto processual necessário;
- sem suspensão: F18 registra divergência doutrinária 2 × 5 anos;
- competência: Vara do Trabalho segundo as regras territoriais indicadas;
- até 6 testemunhas por parte;
- não serve para toda espécie de estabilidade;
- natureza dúplice: improcedência pode gerar reintegração sem reconvenção;
- reintegração pode ser convertida em indenização na hipótese descrita pela fonte.

AÇÃO RESCISÓRIA

- ação autônoma, não recurso;
- desconstitui coisa julgada material nas hipóteses taxativas;
- regra: decisão de mérito transitada; exceções legais para decisões sem mérito;
- cuidado com atos meramente homologatórios;
- competência é de tribunal;
- fundamentos: corrupção/prevaricação/concussão; impedimento/incompetência absoluta; dolo/coação/simulação/colusão; coisa julgada; violação manifesta; prova falsa; prova nova; erro de fato;
- prazo geral: 2 anos;
- prova nova: regra especial de 2 anos da descoberta, até limite de 5 anos do trânsito;
- trânsito em julgado deve existir e ser comprovado;
- depósito: 20% do valor da causa, quando exigível;
- polo passivo: beneficiários da decisão;
- litisconsórcio passivo necessário e ativo facultativo, segundo Súmula 406;
- revelia não gera confissão;
- rescisória não suspende automaticamente a decisão; tutela provisória pode suspender;
- rescisória de rescisória exige vício próprio da decisão posterior.

M19 EM 1 MINUTO

IAFG: falta grave em empregado cuja estabilidade exige apuração judicial → petição escrita → suspensão pode iniciar prazo decadencial de 30 dias → instrução → procedência extingue o vínculo; improcedência pode reintegrar, conforme a situação descrita por F18.

AÇÃO RESCISÓRIA: decisão transitada em julgado + decisão rescindível + fundamento taxativo + prazo decadencial + legitimidade + prova do trânsito + depósito, se devido → julgamento rescindente e, quando necessário, novo julgamento.

27. O QUE DECORAR

1. IAFG: 30 dias da suspensão; natureza decadencial; petição escrita.
 2. Suspensão no IAFG é facultativa, segundo F18.
 3. IAFG não é exigido para todo empregado estável.
 4. Até 6 testemunhas por parte no IAFG.
 5. Ação Rescisória é ação autônoma, não recurso.
 6. Prazo geral da rescisória: 2 anos.
 7. Depósito trabalhista: 20% do valor da causa, quando devido.
 8. Prova do trânsito em julgado é indispensável.
 9. Fundamentos do art. 966 trabalhados por F17.
 10. Súmula 192: identificar qual decisão realmente examinou o mérito para definir competência.
 11. Súmula 406: passivo necessário, ativo facultativo.
 12. Súmula 398: revelia sem confissão.
 13. Súmula 405: tutela provisória pode suspender a decisão rescindenda.
 14. Súmula 400: rescisória de rescisória não serve para reabrir a primeira.
-

28. PEGADINHAS — AÇÃO RESCISÓRIA

- confundir rescisória com recurso;
 - achar que só sentença/acórdão pode ser rescindido: F17 admite decisão interlocutória de mérito transitada;
 - afirmar que qualquer decisão sem mérito é rescindível;
 - tratar todo ato homologatório como rescisória: a fonte diferencia acordo homologado de atos meramente homologatórios;
 - esquecer que o TST pode ser competente quando sua decisão efetivamente entra no mérito, mesmo em contexto de não conhecimento do recurso;
 - usar suspeição como se fosse impedimento;
 - usar incompetência relativa como se fosse absoluta;
 - reexaminar fatos/provas em rescisória fundada apenas em violação normativa;
 - chamar prova posterior de “prova nova” sem observar que a fonte exige prova já existente e antes ignorada/impossível de usar;
 - esquecer a regra especial de prova nova no prazo;
 - esquecer o depósito prévio de 20% trabalhista;
 - dizer que revelia gera confissão na rescisória;
 - afirmar que a rescisória suspende automaticamente a decisão rescindenda.
-

29. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- usar IDPJ, responsabilidade do sócio ou reconvenção da F18 no M19;
- transformar IAFG em aula material completa de estabilidades/justa causa;

- inventar prazo para IAFG sem suspensão;
 - escolher uma corrente doutrinária como “correta” onde F18 apresenta divergência;
 - inventar fundamento de rescisória;
 - inventar decisão rescindível;
 - aplicar automaticamente o depósito de 5% do CPC no processo do trabalho;
 - confundir decadência do direito de rescindir com prazos processuais em dias úteis;
 - repetir a teoria geral de litisconsórcio do M4;
 - repetir a teoria geral de revelia/confissão do M9;
 - aprofundar Mandado de Segurança do M20;
 - atualizar silenciosamente súmulas/OJs do material de 2023.
-

30. CHECKLIST FINAL DE DOMÍNIO

- ☐ Sei explicar o conceito e a finalidade do IAFG.
 - ☐ Sei quando o IAFG é exigido segundo F18.
 - ☐ Sei que a petição é escrita.
 - ☐ Sei aplicar o prazo de 30 dias quando há suspensão.
 - ☐ Sei explicar a divergência quando não há suspensão sem escolher corrente externa.
 - ☐ Sei o limite de testemunhas do IAFG.
 - ☐ Sei explicar a natureza dúplice e os efeitos da sentença.
 - ☐ Sei definir Ação Rescisória como ação autônoma.
 - ☐ Sei distinguir decisão rescindível de ato meramente homologatório.
 - ☐ Sei os oito fundamentos trabalhados por F17.
 - ☐ Sei identificar o tribunal competente.
 - ☐ Sei aplicar a Súmula 192 no nível exigido pela fonte.
 - ☐ Sei o prazo geral de 2 anos.
 - ☐ Sei a regra especial da prova nova.
 - ☐ Sei a exigência de prova do trânsito.
 - ☐ Sei o depósito prévio de 20%, quando devido.
 - ☐ Sei os legitimados e o papel do MPT.
 - ☐ Sei a regra de litisconsórcio da Súmula 406.
 - ☐ Sei que revelia não produz confissão na rescisória.
 - ☐ Sei que a rescisória não suspende automaticamente a decisão rescindenda.
 - ☐ Sei explicar a rescisória de rescisória.
 - ☐ Sei separar M19 de M18, M20 e M21.
-

LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

1. Código Gran de F17 e F18: não identificado nas fontes extraídas.

2. IAFG sem suspensão: divergência doutrinária de 2 anos x 5 anos registrada por F18; preservada sem escolha externa.
3. Súmulas e OJs: material-base de 2023, sem atualização silenciosa nesta etapa.
4. Depósito prévio: percentual, teto e dispensas ficam sinalizados para futura auditoria de atualidade.
5. Súmula 409 e discussão sobre prescrição: ponto sensível explicitamente preservado para verificação futura.

CHECKLIST FINAL

- conteúdo validado anterior preservado;
- F18 limitada ao IAFG;
- IDPJ, responsabilidade do sócio e reconvenção excluídos do M19;
- prazos, exceções e números visíveis em blocos próprios;
- jurisprudência integrada ao tema correspondente;
- gabarito concentrado somente no final;
- nenhuma atualização externa incorporada sem aviso.

10 QUESTÕES OBJETIVAS AUTORAIS

Questão 1 — Fácil/Média. No IAFG, havendo suspensão prévia do empregado estável, o prazo destacado por F18 para ajuizamento é de:

- A) 8 dias da falta grave.
- B) 15 dias da ciência do empregador.
- C) 30 dias da suspensão.
- D) 30 dias do ato faltoso, independentemente de suspensão.
- E) 2 anos da suspensão.

Questão 2 — Fácil/Média. Sobre a suspensão no IAFG, assinale a correta segundo F18:

- A) É condição de existência do processo.
- B) É requisito obrigatório de admissibilidade.
- C) É faculdade e, quando ocorre, funciona como marco do prazo de 30 dias.
- D) Somente pode ocorrer mediante liminar judicial.
- E) Impede o ajuizamento do inquérito.

Questão 3 — Fácil/Média. Conforme o recorte validado do M19, qual empregado estável é usado pela fonte como exemplo de hipótese em que o IAFG não é necessário?

- A) Dirigente sindical.
- B) Representante dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS.
- C) Dirigente de cooperativa de empregados.
- D) Membro da CIPA.
- E) Representante dos trabalhadores no CNPS.

Questão 4 — Média. Se o IAFG é julgado improcedente e o empregado havia sido previamente suspenso, a matriz de efeitos preservada no módulo aponta, em regra, para:

- A) extinção automática do contrato na data da falta.
- B) condenação à reintegração, com os efeitos remuneratórios indicados pela fonte.
- C) ausência de qualquer consequência porque o empregado não reconveio.
- D) conversão obrigatória em indenização em todos os casos.
- E) nova ação autônoma do empregado como requisito de retorno.

Questão 5 — Média. Sobre a ação rescisória, assinale a alternativa correta:

- A) É recurso extraordinário contra decisões de mérito.
- B) É ação autônoma e pressupõe trânsito em julgado da decisão a rescindir.
- C) Somente pode atacar sentenças de primeiro grau.
- D) Não admite tutela provisória.
- E) Seu prazo é prescricional.

Questão 6 — Média. Uma decisão transitada em julgado extinguiu o processo sem resolução de mérito e impede nova propositura da demanda. Segundo F17, essa decisão:

- A) é absolutamente irrevogável por não ter mérito.
- B) pode ser revogável nas hipóteses do art. 966, § 2º.
- C) só pode ser atacada por recurso ordinário.
- D) exige ação anulatória, nunca rescisória.
- E) só é revogável se houver prova falsa.

Questão 7 — Média. Em ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, qual afirmativa corresponde ao módulo?

- A) O tribunal pode escolher de ofício qualquer norma violada, mesmo que a inicial não indique a norma tida por violada.
- B) A rescisória permite livre reexame de fatos e provas.
- C) A norma tida por violada deve ser indicada, e simples reexame de fatos e provas não é admitido sob esse fundamento.
- D) O pronunciamento explícito exige sempre a citação numérica literal do dispositivo.
- E) A suspeição do juiz é equivalente ao impedimento para esse fim.

Questão 8 — Difícil. Uma parte descobre, depois do trânsito em julgado, documento que já existia antes, mas cuja existência ignorava e que, por si só, seria capaz de lhe assegurar resultado favorável. Segundo F17, a regra especial de prazo é:

- A) 30 dias da descoberta, sem limite máximo.
- B) 2 anos do trânsito, sem qualquer exceção.
- C) 2 anos da descoberta, observado o limite máximo de 5 anos do trânsito em julgado da última decisão.
- D) 5 anos da descoberta, sem limite.
- E) prazo prescricional de 2 anos da descoberta.

Questão 9 — Difícil. Na ação rescisória trabalhista, o réu permanece revel e não apresenta contestação. Conforme a Súmula 398 trabalhada por F17:

- A) revelia e confissão ficta operam normalmente.
- B) não há revelia, porque ela é impossível em ação rescisória.
- C) há revelia, mas ela não produz confissão ficta sobre a coisa julgada atacada.
- D) o autor vence automaticamente.
- E) a decisão rescindenda fica suspensa automaticamente.

Questão 10 — Difícil. Assinale a combinação inteiramente compatível com o M19:

- A) IAFG: 3 testemunhas por parte; Rescisória: depósito de 5%; revelia com confissão.
- B) IAFG: suspensão obrigatória; Rescisória: prazo prescricional de 2 anos; tutela proibida.
- C) IAFG: até 6 testemunhas por parte; Rescisória: depósito de 20% quando exigível; ajuizamento não suspende automaticamente a decisão rescindenda.
- D) IAFG: prazo sempre de 5 anos; Rescisória: competência sempre do TST; prova nova deve surgir depois do trânsito.
- E) IAFG: cabível para todo estável; Rescisória: só decisão de mérito pode ser rescindida.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa C.

F18 trabalha 30 dias da suspensão, com natureza decadencial. A principal pegadinha é contar da prática da falta.

Questão 2 — alternativa C.

A suspensão é facultativa e serve como marco do prazo legal de 30 dias quando utilizada. Confundi-la com requisito processual obrigatório distorce a fonte.

Questão 3 — alternativa D.

F18 inclui membro da CIPA entre exemplos para os quais afasta a necessidade do IAFG. Dirigente sindical e os demais listados aparecem entre destinatários indicados.

Questão 4 — alternativa B.

A improcedência com suspensão é tratada como condenatória, com reintegração e efeitos remuneratórios. A natureza dúptica afasta a necessidade de reconvenção para esse retorno.

Questão 5 — alternativa B.

Ação rescisória é ação autônoma, não recurso, e exige decisão transitada em julgado. Seu prazo é decadencial.

Questão 6 — alternativa B.

O art. 966, § 2º, trabalhado por F17 cria exceções para certas decisões sem mérito, inclusive quando impedem nova demanda ou o recurso correspondente.

Questão 7 — alternativa C.

Na violação manifesta, a norma indicada integra a causa de pedir; ao mesmo tempo, a Súmula 410 afasta simples reexame de fatos e provas. A pegadinha é confundir iura novit curia com liberdade para o tribunal inventar a norma violada.

Questão 8 — alternativa C.

F17 preserva a regra de 2 anos da descoberta, com limite máximo de 5 anos do trânsito da última decisão. Trata-se de decadência, não prescrição.

Questão 9 — alternativa C.

A falta de contestação gera revelia, mas não confissão ficta sobre a validade da decisão estatal coberta pela coisa julgada.

Questão 10 — alternativa C.

Os três elementos são pontos clássicos do módulo: até 6 testemunhas no IAFG; depósito trabalhista de 20%, quando exigível; e ausência de efeito suspensivo automático da rescisória.